

AHARON YARIV BIN AHAMAD

LWN.

NADIA ISMANU BINTI ISMAIL

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 20 November 2020 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1442H]

[Kes Permohonan No. : 10000-085-0031-2020]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa memfailkan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tn. Mohd Faiz Bin Adnan daripada Tetuan Faiz Adnan & Associates.

Peguam Syarie Responden : Pn. Norrulnadiya Binti Mohd Saref daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan semakan terhadap Perintah Interim Nafkah Anak yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor bertarikh 9/12/2019 dalam kes Permohonan No. : 10207-038-0259-2019. Permohonan ini difailkan oleh Pihak Pemohon pada 3/3/2020 akibat kegagalan

Pihak Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa memfailkan semakan.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[3] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Arahan Amalan Mahkamah Syariah tersebut menyatakan –

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

***Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan
Syariah***

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa*

sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.

- v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di*

dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

2. Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[4] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009* oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003 tersebut, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[5] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaiannya kepada Pihak Responden pada 11/6/2020, di mana Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Pihak Responden pada 10/8/2020 dan Afidavit Balasan Pihak Pemohon difailkan pada 9/9/2020. Hujahan Pihak Pemohon dan Pihak Responden difailkan secara serentak pada 5/10/2020.

[6] Melalui Afidavit Sokongan, kami dapati bahawa Pemohonan ini dibuat setelah berlalunya masa untuk memfailkan semakan iaitu selepas **55 hari** tarikh akhir pemfailan semakan (dari tarikh **8/1/2020**). Berdasarkan Afidavit Sokongan Pemohon, kelewatan untuk memfailkan semakan ini adalah disebabkan kekangan di pihak Pihak Pemohon memperolehi maklumat yang sahih berhubung dengan bayaran kelas *iqra'* dan hafazan di sekolah. Situasi ini berpunca dari kesusahan dan kepayahan Pihak Pemohon untuk berurusan dengan pihak sekolah anak-anak bagi tujuan mengesahkan bayaran sebenar kelas *iqra'* dan hafazan di sekolah akibat tidak dibenarkan untuk akses anak-anak di sekolah.

[7] Pihak Responden di dalam Afidavit Jawapannya tidak bersetuju dengan permohonan ini dan menegaskan sekiranya Pihak Pemohon tidak berpuashati dengan Perintah tersebut sepatutnya difailkan dalam tempoh 30 hari kerana Pihak Pemohon diwakili oleh Peguam Syarie yang sepatutnya mendapat khidmat nasihat guaman yang sewajarnya. Alasan tidak dapat berhubung dengan pihak sekolah berhubung jumlah sebenar bayaran akibat tidak dibenarkan akses anak-anak di sekolah adalah alasan yang dangkal dan amat tidak munasabah kerana Pihak Pemohon mempunyai ruang dan peluang untuk pergi ke sekolah anak atau boleh menelefon pihak sekolah bagi mendapatkan maklumat detail yang dikehendaki.

[8] Setelah kami meneliti Affidavit Sokongan yang difailkan oleh Pihak Pemohon, Kami berpuashati bahawa **tiada satu alasan yang relevan dan munasabah** untuk kami pertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh ini. Alasan kesukaran untuk mendapatkan maklumat berhubung bayaran kelas *iqra'* dan hafazan adalah suatu alasan yang tidak boleh diterima memandangkan Pihak Pemohon sebagai bapa kanak-kanak itu mempunyai hak dan akses untuk mendapatkan maklumat tersebut daripada pihak sekolah tanpa sebarang halang untuk berbuat demikian.

[9] Di samping itu, kami dapati resit tentang bayaran yang dimaksudkan oleh Pihak Pemohon telah dikemukakan oleh Pihak Responden di dalam ekshibit bertanda P-11E Affidavit Sokongan Permohonan Interim Nafkah Anak tersebut. Pihak Pemohon ketika itu, jelas mempunyai ruang yang luas semasa prosiding tersebut untuk membuat pemeriksaan balas terhadap dokumen itu berdasarkan seksyen 118 ETMMSS 2003.

[10] Kami juga dapati bahawa kegagalan Pihak Pemohon untuk memfailkan semakan terhadap Perintah Interim Nafkah Anak bertarikh 9/12/2019 tersebut telah melangkaui **55 hari** semasa Pemohon memfailkan permohonan ini dari tarikh akhir sepatutnya semakan tersebut difailkan iaitu pada **8/1/2020**. Kami dapati tiada penjelasan terperinci mengenai kelewatan yang berlaku dikemukakan oleh Pihak Pemohon untuk kami pertimbangkan kecuali Pihak Pemohon tidak berpuashati dengan terma 3 Perintah Interim Nafkah Anak berkaitan bayaran kelas *iqra'* dan hafazan di sekolah. Tindakan Pihak Pemohon yang menjadikan alasan sebegitu, dilihat seolah-olah melengah-lengah hak anak terhadap nafkah mereka.

[11] Pada hemat kami melengah-lengahkan masa ini telah menyebabkan berlakunya kecuaiian melampau (*gross negligence*) dan ianya memprejudiskan hak anak sepertimana prinsip yang telah digariskan oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes **Jamilah Binti Mohd Jali lwn. Mohd Ridzuan Bin Lop Zainal Rashid**, Kes Permohonan No. : 10000-077-002-2016, yang telah memutuskan –

“Kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan telah menyebabkan hanya satu kesimpulan boleh dibuat iaitu Pemohon sengaja melengah-lengahkan rayuannya. Jika kecuaiian seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya. Apabila kelengahan itu disengajakan, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon”

[12] Prinsip tidak boleh sengaja melengahkan-lengahkan ini juga ada dalam nas Hukum Syarak, iaitu tidak boleh melengah-lengahkan penyelesaian tuntutan Pihak Plaintif atau Pihak Yang Menuntut. Kami merujuk kepada kitab **Mughni Muhtaj**, Cetakan Pertama: Lubnan (199) Jilid 4, hlm. 621:-

وَإِذَا اسْتَمْعَلَ لِيَأْتِي بِدَافِعٍ أَهْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Maksudnya : “Dan apabila pihak yang kena tuntutan meminta tangguh untuk mendapatkan keterangan penolakan, maka diberi tangguh selama 3 hari.”

[13] Merujuk kepada kitab **Al-Muhazzab**, Cetakan Pertama : Dar Al-Kutub, Lubnan (1995) Jilid 3, hlm. 396 - diterangkan sebab kenapa tidak boleh diberi masa yang lama kepada Pihak Defendan atau Pihak Yang Kena tuntutan sebagaimana yang berikut –

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق المدعى الحكم

له ، ويترك المدعى لا يتأخر الا حقه

Maksudnya : “Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewati penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak yang menuntut (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewati penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri. ”

[14] Berdasarkan otoriti tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan. Sukacita kami nyatakan bahawa pertimbangan terhadap permohonan ini hendaklah diimbangi dengan alasan yang *relevan* dan munasabah sahaja. Bagi permohonan ini, kami dapati Pihak Pemohon telah gagal mengemukakan sebarang alasan munasabah bagi kelewatan tersebut berlaku.

[15] Merujuk kepada **Perenggan 7 dan Perenggan 5, Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014**, alasan yang dikemukakan oleh Pihak Pemohon juga tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Justeru itu, kami merujuk kepada kes *Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1)*, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor menyatakan -

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special

circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan."

[16] Kami berpuashati bahawa Pihak Pemohon telah gagal mengemukakan kepada kami perihal yang istimewa dan perihal yang membawa kepada keadilan bagi kami membenarkan perlanjutan tempoh masa ini. Berdasarkan ulasan yang dikemukakan, tanpa perlu kami mengulas terhadap keberangkalian semakan tersebut berjaya atau tidak serta tahap prejudis permohonan ini kepada Pihak Responden, dukacita kami maklumkan bahawa permohonan Pihak Pemohon ini adalah ditolak.

[17] Bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa Pihak Responden memohon supaya permohonan ini ditolak dengan kos memandangkan kelewatan tersebut berpunca daripada kecuaian Pihak Pemohon sehingga Pihak Responden perlu mematuhi segala prosedur iaitu melantik Peguam Syarie bagi memfailkan Afidavit Jawapan, memfailkan hujahan, menghadiri setiap sesi-sesi sebutan sehinggalah ditetapkan sidang rayuan di hadapan Panel Rayuan. Kerugian paling utama Pihak Responden adalah terpaksa mengeluarkan sejumlah kos bagi menampung kos guaman, tindakan, kehadiran Pihak Responden dan Peguam Syariannya ke Mahkamah ini. Pihak Responden memohon kos sebanyak RM 5,000.00 perlu diawarkan kepada Pihak Responden.

[18] Oleh yang demikian, dalam mempertimbangkan isu kos yang dibangkitkan oleh Responden, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof*, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018 yang menyatakan -

[49] Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut-

- a.
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak Responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan penyediaan peringkat hujahan;
- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang-kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan
- e. Bahawa Mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.

[19] Berdasarkan rujukan kes tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Responden sewajarnya *diawardkan* dengan suatu kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITOLAK.**
- [2] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM 3,000.00.**

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

- 1033-
-
- 1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan

Dipersetujui oleh :-

-
- 2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan

Dipersetujui oleh :-

-
- 3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan